

1500506-93.2018.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme condenação por tráfico de entorpecentes com trânsito em julgado anterior aos fatos ora analisados, conforme certidão de fls. 103/104, referente aos autos de nº 0006351-93.2012.8.26.0575.

Assim, aumento em 1/6 a pena acima fixada, restando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500506-93.2018.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-93.2018.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875/2018 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1734715 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2066875 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2242/18/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO ANTONIO PEDRO

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

REGINALDO ANTONIO PEDRO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está

sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, em horário incerto, porém entre o dia 24 de setembro de 2018, por volta da 00h40min, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, um aparelho de TV, marca Philips, 32 polegadas, avaliado em R\$ 1.000,00 (fls. 56), pertencente a Marina de Paiva Carneiro de Araújo. A denúncia foi recebida e homologado o arquivamento do Inquérito Policial referente ao investigado Adriano Capelari da Silva (fls. 169). Sobreveio citação do réu (fls. 176), o qual apresentou defesa prévia (fls. 179/182).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (cf. mídias digitais arquivadas no sistema SAJ). Homologada a desistência da inquirição da vítima pelo Ministério Público e preclusa a prova à Defesa (fls. 224).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência total do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado. Com o que não concordou a defesa, que pugnou pela improcedência do pedido e, consequentemente, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (cf. mídias digitais arquivadas no sistema SAJ).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

No caso trazido à apreciação deste juízo criminal, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sendo certo que os fatos apurados se adequam material e formalmente ao tipo penal em epígrafe.

O bem descrito na inicial foi subtraído, sendo retirado da esfera de vigilância da vítima. A demonstrar tal fato, o auto de exibição e apreensão acostado às fls. 04/05, auto de avaliação de fls. 29/30 e 56, auto de reconhecimento de objeto de fl. 57 e auto de entrega amealhado à fl. 58.

De igual modo, a autoria restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Paulo Roberto Magalhães reportou que tinham conhecimento de que naquela semana tinham ocorrido vários furtos na área central desta urbe, cujos locais furtados detinham a imagem do acusado como sendo o autor do delito. Em continuidade, receberam a informação de que havia sido furtada uma televisão na região comercial. Fizeram contato com a vítima, que narrou ter visto parcialmente o indivíduo retirando o bem do interior da residência, descrevendo as vestes utilizadas por ele e o veículo, de cor preta. A roupa descrita pela vítima apresentada semelhança com aquelas vistas em imagens de outros furtos praticados pelo acusado. Como se não bastasse, pelas imagens da rua no momento do delito aqui analisado, constaram tratar-se de um Gol preto o veículo utilizado durante a empreitada criminosa. Sabedores de quem era o proprietário do automóvel, foram até a residência dele e, com a autorização da moradora, localizaram o referido carro, com o televisor furtado em seu interior, cujo bem foi devidamente reconhecido pela vítima como sendo seu (cf. mídias digitais arquivadas no sistema SAJ).

Como se não bastasse, o policial militar Nilton Geraldo Darroz aduziu terem recebido a informação de um furto de televisor. Pelas imagens da câmera de segurança da rua, identificaram um veículo deixando o local, cujo proprietário, ora réu, residia em uma chácara. Foram até lá e, com a permissão da esposa do acusado, diligenciaram e observaram o veículo com a televisão em seu interior. Apreenderam, também, uma blusa de marca Adidas, eis que reconhecida como sendo a do furtador através das imagens de segurança (cf. mídias digitais arquivadas no sistema SAJ). Ouvido em juízo, o acusado, por outro lado, alegou que os agentes policiais foram em sua residência para averiguação de um outro delito. No local, encontraram o veículo Gol com o televisor furtado, entretanto, mencionado automóvel não lhe pertencia, mas sim a um outro morador daquelas chácaras. Não quis declinar o nome dele por medo de comprometê-lo, mas disse ser o mesmo mencionado em solo policial (cf. mídias digitais arquivadas no sistema SAJ). Essa é a prova oral colhida.

O acusado, apesar de negar os fatos descritos na denúncia, não deu qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos nem trouxe qualquer prova que pudesse confirmar e subsidiar sua versão. In casu, o agente foi surpreendido na posse da res furtiva, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração. Entretanto, as declarações do réu não demonstram coerência com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. Percebe-se, enfim, no discurso, o intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

De seu turno, os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha. Nesse sentido:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem – Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Por conseguinte, a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, haja vista o crime ter sido praticado durante a madrugada, conforme se depreende do histórico do boletim de ocorrência de fls. 42/43. Neste ponto, observe-se que a causa especial dimento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (STJ, 5ª Turma, HC 191.300/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2012; STJ, 6ª Turma, REsp 1.193.074/MG, Rel. Min. Thereza de Assis Moura, j. 05.03.2013).

Não há se falar em atipicidade material pela aplicação da insignificância. Em crimes patrimoniais, a aplicação do referido princípio depende do preenchimento integral de requisitos subjetivos e objetivos. São requisitos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. São requisitos subjetivos: a) extensão do dano (valor do bem pra vítima); circunstâncias e resultados o crime; c) condições pessoais da vítima; e d) condições pessoais do agente.

No presente caso, o acusado é portador de Maus antecedentes e reincidente. Ademais, o delito foi praticado com aumento de pena em horário noturno. Tais circunstâncias a denotar maior ofensividade da conduta e presença de periculosidade social da ação. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do STF e STJ:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO E DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o

objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância indiscriminadamente. Nesse contexto, é necessário distinguir o “furto insignificante” daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do “furto privilegiado”, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. 4. A ação e o resultado da conduta praticada pelas pacientes assumem, em tese, grau de reprovabilidade suficiente para afastar a insignificância, pois, além do valor do bem subtraído não ser considerado ínfimo, o *modus operandi* empregado revela maior ousadia. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 119985, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 06-08-2014 PUBLIC 07-08-2014)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E NO PERÍODO NOTURNO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado mediante escalada e no período noturno, circunstâncias concretas desabonadoras que demonstram maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. (AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COMETIDO EM PERÍODO NOTURNO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIGURA PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE CONVERSÃO DAS PENAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. A jurisprudência reconhece a maior gravidade do furto qualificado, impedindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o furto é praticado mediante escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo (AgRg no HC n. 550.972/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 28/02/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.627.582/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020). 3. A pena foi reduzida em 1/2, tendo em vista se tratar de furto cometido com rompimento de obstáculo, o que demonstra a maior periculosidade do agente. 4. Como não há critério exato para opção entre as formas de incidência do privilégio, não há constrangimento ilegal a ser sanado na escolha da fração redutora, já que devidamente fundamentada, sendo que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, inexistentes, no caso. 5. O fato de se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido em período noturno, não recomenda a redução da reprimenda na fração máxima. 6. Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp n. 1.058.790/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz,

Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 9/8/2018) - (AgRg no HC n. 527.992/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019). (AgRg no HC 447.973/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No presente caso, o valor do bem subtraído (fls. 56) é superior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo, razão pela qual não se observa a insignificância:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. IV - No caso concreto, o valor da res furtiva não equivale a uma esmola, não configurando, portanto, um delito de bagatela, uma vez que, o valor total subtraído foi de R\$ 132,53, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ainda, ressaí dos autos que: "O réu ostenta condenação prévia, anotação 2 de sua FAC, em 31/10/19 _como afere-se pelo sistema deste Tribunal -, por furto com arrebatamento, ocorrido em 11/05/2013 _processo nº 0158201-34.2013.8.19.0001, que ficou suspenso por algum tempo, ainda sem trânsito em julgado por encontrar-se o apenado em local incerto e não sabido, ensejando citação editalícia da sentença." V - Assim, no caso concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta. (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Por fim, trata-se de acusado reincidente, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado. Sobre o tema:

"A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R\$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R\$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada" (AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020).

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie do delito, nada tendo a se valorar. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria. As consequências do crime não foram dignas de nota, já que parte da res furtiva foi restituída à vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Lado outro, trata-se de acusado portador de maus antecedentes, à vista da certidão de fls. 100/102, referente aos autos de nº 0004770-92.2002.8.26.0575 e 0005366-37.2006.8.26.0575. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme condenação por tráfico de entorpecentes com trânsito em julgado anterior aos fatos ora analisados, conforme certidão de fls. 103/104, referente aos autos de nº 0006351-93.2012.8.26.0575. Assim, aumento em 1/6 a pena acima fixada, restando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. Assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Lado outro, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.

Em face da reincidência do acusado, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar estabelecido.

Entendo não ser viável a substituição da pena, pois não entendo que não seja suficiente, conforme previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, já que o réu é reincidente e portador de Maus Antecedentes, merecendo, pois, reprimenda proporcional à lesão jurídica consumada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão que a Justiça Pública move contra REGINALDO ANTONIO PEDRO e o CONDENO como incurso no artigo 155, §1º, Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto, mantendo-se em tal estado, por não vislumbrar alterações no quadro fático. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE e encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Custas na forma da lei.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA